CBUAE Classification: Public

اللائحة رقم 2026/1 للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي

CBUAE Classification: Public

جدول المحتويات		
المادة	الموضوع	الصفحة
الباب الأول:	تعريفات وأحكام عامة	
المادة (1)	التعريفات	5
المادة (2)	نطاق تطبيق اللائحة	6
المادة (3)	التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	7
المادة (4)	التفسير والتأويل	7
المادة (5)	أحكام عامة للعقود والالتزامات في المعاملات التجارية الإسلامية	8
الباب الثاني:	أحكام خاصة ببعض العقود والتصرفات	
المادة (6)	الآثار والالتزامات الناشئة عن بعض العقود والتصرفات	8
المادة (7)	الوعد بالتعاقد	9
المادة (8)	النكول عن الوعد الملزم	10
المادة (9)	العوض عن الوعد	10
الباب الثالث:	الودائع والحسابات الاستثمارية الإسلامية	
المادة (10)	الودائع المصرفية	10
المادة (11)	الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار، وحسابات الاستثمار	11
المادة (12)	تطبيق أحكام المضاربة أو الوكالة بالاستثمار	11
المادة (13)	خلط مبالغ الودائع النقدية المخصصة للاستثمار بأموال المؤسسة	12
المادة (14)	تحميل المصروفات	12
المادة (15)	تعدد الحسابات	12
المادة (16)	موجودات الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار	12

CBUAE Classification: Public

المادة (17)	الوديعة النقدية	13
الباب الرابع:	التمويلات المصرفية الإسلامية	
المادة (18)	التمويل المصرفي	13
المادة (19)	القرض المصرفي	13
المادة (20)	عقد البيع بالتقسيط	14
المادة (21)	عقد المرابحة	14
المادة (22)	عقد الاستصناع	15
المادة (23)	عقد السَّلَّم	16
المادة (24)	عقد الاجارة	17
المادة (25)	بيع الحقوق المجردة	19
المادة (26)	المضاربة المصرفية	20
المادة (27)	الوكالة بالاستثمار المصرفية	20
المادة (28)	المشاركة المصرفية	21
المادة (29)	الوعد بشراء الموجودات	21
المادة (30)	تأمينات التمويل	21
المادة (31)	الاعتماد المستندي	22
الباب الخامس:	التأمين التكافلي	
المادة (32)	التأمين التكافلي	22
الباب السادس:	تفسير اللائحة والامتثال لمتطلباتها	
المادة (33)	تفسير اللائحة	23
المادة (34)	الامتثال لمتطلبات اللائحة	23

CBUAE Classification: Public

لائحة رقم 2026/1 للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي

تنفيذا لما ورد في المادة (471) من الباب السادس من الكتاب الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية؛
وبناء على ما تم اعتماده من الهيئة العليا الشرعية، وقرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بإصدار هذه اللائحة،
تقرر الآتي:

CBUAE Classification: Public

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة (1) التعريفات

أ. **التعدي:** مجاوزة الحد الذي أذنت به الشريعة الإسلامية أو القانون، أو الذي اتفق عليه طرفا العقد من الشروط القابلة للتنفيذ في العادة، أو الذي قرر العرف المعتد به، عند التصرف في محل العقد، سواء أكانت المجاوزة عن قصد أم لا.

ب. **التقصير:** ترك القيام بما أمرت به الشريعة الإسلامية أو القانون، أو ما اتفق عليه طرفا العقد، أو ما قرره العرف المعتد به، من التصرف في محل العقد، سواء أكان الترك عن قصد أم لا.

ج. **الدولة:** دولة الإمارات العربية المتحدة.

د. **شركة التأمين التكافلي:** الشركة المرخصة لممارسة أنشطة التأمين التكافلي وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ه. **شركة إعادة التأمين التكافلي:** أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين التكافلي.

و. **الضرر الفعلي المباشر:** الضرر الذي يلحق الموعود له جراء نكول الواعد عن تنفيذ وعده ـ الملزم ـ دون عذر مقبول، ولا يدخل في تقدير هذا الضرر تكلفة النقد ولا الكسب الفائت ولا شيء من الثمن الموعود به ولا التعويض الاتفاقي السابق على وقوع الضرر ولا التعويض الذي يحسب بالمؤشرات وما في حكمها.

ز. **قانون المعاملات التجارية:** مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

ح. **قانون المصرف المركزي:** مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين

ط. **لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:** لجنة مشكلة من قبل المؤسسة المالية الإسلامية تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها المؤسسة المالية الإسلامية، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

ي. **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ك. **المعاملات التجارية الإسلامية:** المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاً فيها، بحسب الوارد في قانون المعاملات التجارية وهذه اللائحة.

ل. **المؤسسات المالية الإسلامية:** البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخص لها لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

م. **المؤسسات المالية الأخرى:** أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي تمارس نشاطا ماليا أو أكثر من الأنشطة الماليَّة وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ن. **المصروفات الإدارية الفعلية المباشرة:** المصروفات التي تنفقها المؤسسة المالية الإسلامية فعلياً على الأعمال الإدارية البحتة اللازمة لتوفير منتج أو خدمة، دون استرباح منها، وتحسب وفقا لقرارات الهيئة العليا الشرعية ذات الصلة.

س. **الهيئة العليا الشرعية:** الهيئة المنصوص عليها في المادة (24) من قانون المصرف المركزي.

ع. **التسلم:** أخذ المعقود عليه على سبيل الحيازة، وقد يكون حقيقياً في حال الحيازة الفعلية (التسلم الحقيقي)، وقد يكون حكمياً في حال التخلية مع التمكين من التصرف (التسلم الحكمي). وتختلف كيفية تسلم الأشياء في المعاملات التجارية الإسلامية بحسب طبيعة المعقود عليه واختلاف الأعراف فيما يكون تسلماً ناقلاً لضمان المعقود عليه. وقد يعبر عن التسلم بالقبض أو الحيازة.

المادة (2) نطاق تطبيق اللائحة

1.2 تسري أحكام هذه اللائحة على المعاملات التجارية الإسلامية التي تتم في الدولة، ومن ذلك:

أ. الودائع،
ب. الحسابات الاستثمارية،
ج. عمليات التمويل،
د. عمليات الاستثمار،
ه. التأمين التكافلي،

و. إعادة التأمين التكافلي.
كما تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية والتأمينية الأخرى، التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

2.2 يسري على المعاملات التجارية الإسلامية التي لم يرد بشأنها نص خاص في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية، ما يأتي بالترتيب الوارد به:

أ. الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ب. الأنظمة والمعايير والقواعد والضوابط الشرعية التي تعتمدها الهيئة العليا الشرعية ويصدرها المصرف المركزي وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج. ما اتفق عليه المتعاقدون مما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

3.2 تتضمن هذه اللائحة أحكاماً وقواعد آمرة وأخرى مكملة للمعاملات التجارية الإسلامية، سواء كانت تلك المعاملات قد أبرمتها المؤسسة المالية الإسلامية لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير.

المادة (3) التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

1.3 تعد المعاملات التجارية الإسلامية مبرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بخضوعها لواحد أو أكثر مما يأتي:

أ. الأحكام الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية؛
ب. الأحكام الواردة في هذه اللائحة؛
ج. الأنظمة والمعايير والقواعد والضوابط الشرعية والقرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية؛
د. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها شريطة عدم مخالفتها ما سبق في هذه المادة.

2.3 في جميع الأحوال، لا يقبل من أي طرف من أطراف المعاملات التجارية الإسلامية الاحتجاج بعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى تمت المعاملة وفقاً لما ذكر في هذه المادة.

المادة (4) التفسير والتأويل

يرجع في تفسير وتأويل المواد الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية وتنشر في الجريدة الرسمية، بما في ذلك المعايير والضوابط التي تضمنتها هذه اللائحة التي اعتمدتها الهيئة العليا الشرعية، واللوائح والأنظمة التي تعتمدها الهيئة العليا الشرعية.

المادة (5) أحكام عامة للعقود والالتزامات في المعاملات التجارية الإسلامية

1.5 تتكون المعاملات التجارية الإسلامية من تصرفات أو التزامات تعاقدية تقوم على إبرام عقد أو أكثر أو إصدار وعد بالتعاقد، بحسب الحال، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2.5 تسري على العقود والالتزامات المبرمة أو الناشئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الأحكام الخاصة الواردة في هذه اللائحة، والأحكام العامة للعقود والالتزامات بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية وهذه اللائحة.

3.5 يثبت حكم العقد في المعقود عليه بمجرد انعقاده.

4.5 الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما كان منها مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو كان مما أبطله القانون.

5.5 إذا استوفت عقود المعاوضة الواردة على الأعيان أو المنافع أو ما في حكمهما أركانها وشروطها فإنها تقتضي ثبوت الملكية لكلا المتعاقدين في بدل ما دفعه، ويلتزم كل منهما بحسب الحال بتسليم المعقود عليه من طرفه.

6.5 يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة، وتكون النيابة في التعاقد قانونية أو قضائية أو اتفاقية.

7.5 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل.

8.5 إذا كان العقد فاسداً في شق منه أو كان أحد بنوده غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بسبب اقتران شرط فاسد به، فإنه يجوز أن يصحح العقد بإزالة سبب فساده.

9.5 لا يجوز الاتفاق على منع أي من طرفي العقد من التمسك ببطلانه، إن وجد ما يبطله.

الباب الثاني: أحكام خاصة ببعض العقود والتصرفات

المادة (6) الآثار والالتزامات الناشئة عن بعض العقود والتصرفات

1.6 يجب أن تكون الالتزامات المالية في المعاملات التجارية الإسلامية التي تنشئ ديونا نقدية أو سلعية، محددة ومعينة المقدار، ولا يجوز تأجيل استحقاق الدين بعد نشوئه مع زيادة مقداره مطلقا، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

2.6 لا تُعد زيادةً في مقدار الدين المنصوص عليها في البند (1.6) من هذه المادة، ولا تُعد فائدةً أو منفعة زائدة على مبلغ الدين الذي تأخر الوفاء به ولا فائدة تأخيرية:

أ. مبالغ الالتزام بالتبرع التي يتعهد المدين بها وتدفع لحساب الخيرات حال التأخر في السداد، ولا ينتفع الدائن بها بأي وجه، سواء أكان نفعا مباشرا أم غير مباشر.

ب. المصروفات الفعلية المباشرة التي ينفقها الدائن لتحصيل دينه، وتحسب وفقا لقرارات الهيئة العليا الشرعية ذات الصلة.

3.6 لا تعد الالتزامات في المعاملات التجارية الإسلامية القائمة على المضاربة أو المشاركة ديونا إلا عند انقضاء المعاملة وتنضيض أصولها وثبوت حق لأحد الأطراف يجب الوفاء به، فإن هذا الحق يعد عندئذ دينا تسري عليه الأحكام الواردة في البند (1.6) من هذه المادة. وينطبق هذا الحكم على الوكالة بالاستثمار فيما يخص المبلغ المستثمر وربحه.

4.6 لا تعد الأجرة دينا في ذمة المستأجر إلا إذا استوفى المنفعة التي تقابلها أو مُكِّن من استيفائها، وهي تثبت بعقد الإجارة بحسب شروطه، سواء كانت أجرة ثابتة أو متغيرة.

5.6 يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة عقدية واحدة إذا كان كل عقد منها جائزاً شرعاً بمفرده، ما لم يكن انعقاد أحد العقود أو بقاؤه متوقفاً على انعقاد أو بقاء العقد الآخر، وما لم يكن أحد العقود مناقضاً لمقتضى العقد الآخر أو مخلاً به، وهذا ما لم يؤد اجتماعها في جميع الأحوال إلى مخالفةٍ لأحكام الشريعة الإسلامية.

6.6 تنتقل ملكية المعقود عليه من عقار وغيره إلى المؤسسة المالية الإسلامية التي اشترته بغرض التمويل بمجرد إبرام عقد البيع دون حاجة إلى التسجيل، ومثله ما يباع ضمن معاملات تجارية إسلامية مثل الصكوك والتمويلات المجمعة وما في حكمها.

المادة (7) الوعد بالتعاقد

1.7 الوعد تعهد بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد ما لم يصرح بخلاف ذلك، وهو لا يلزم الموعود له، ولا ينشأ عن الوعد آثار العقد.

2.7 يلزم لإبرام العقد الموعود به صدور إيجاب وقبول من طرفي العقد في تاريخ تنفيذ الوعد أو بعده، ولا يكفي مجرد الوعد لإبرامه.

3.7 الرغبة الصادرة من العميل لا تعد وعداً ملزماً إلا إذا تم التصريح بذلك في مستند الوعد الذي يوقعه العميل، ويجوز للمؤسسة المالية الإسلامية إعداد مستند واحد يوقع العميل عليه يشتمل على رغبته ووعده الملزم.

4.7 لا يكون الوعد منتجاً لآثاره إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة أو التاريخ أو الحالات الموعود بإبرامه فيها. والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان العقد، فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل، فإن الوعد لا يكون منتجاً لآثاره، ولا يخل بوجوب تعيين المسائل الجوهرية أن يكون الثمن قابلاً للتحديد.

5.7 يسقط الوعد في حال هلاك العين المعينة في الوعد هلاكا كلياً، أو في حال هلاكها هلاكاً جزئيا يخل بقيمتها إخلالاً فاحشاً، أو في حال استحالة تنفيذه لأمر لا يد للواعد فيه وإلا أخذت الاستحالة حكم النكول عن الوعد.

المادة (8) النكول عن الوعد الملزم

إذا نكل الواعد وعداً ملزماً عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول، إما بالامتناع عن تنفيذ الوعد أو بالتسبب فيما يمنع تنفيذه، فلا يحق للموعود له طلب التنفيذ العيني أو الجبري للوعد، وإنما يكون له الحق في طلب التعويض عن الضرر الفعلي المباشر الذي يلحق الموعود له إن كان قد لحقه ضرر. ولا يشمل التعويض تكلفة النقد ولا ما فات الموعود له من كسب، ولا يصح أن يحدد التعويض مقدَّمًا بمبلغ معيَّن أو بالثمن الموعود به كله أو بعضه أو بمبلغ يتحدد وفق مؤشر معيَّن أو معادلة معيَّنة.

المادة (9) العوض عن الوعد

لا يكون الوعد بمقابل، واشتراط العوض عليه باطل.

الباب الثالث: الودائع والحسابات الاستثمارية الإسلامية

المادة (10) الودائع المصرفية

تعد من الودائع المصرفية الإسلامية الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار وغيرها من الودائع الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

CBUAE Classification: Public

المادة (11) الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار، وحسابات الاستثمار

1.11 الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى المؤسسة المالية الإسلامية لاستثماره وفقاً لشروط الحساب الاستثماري المتفق عليها.

2.11 لا تكتسب المؤسسة المالية الإسلامية ملكية النقود المودعة ولا تكون الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار ديناً عليها ولا تلتزم برد مثلها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

3.11 لا يجوز اشتراط ضمان أرصدة الحسابات الاستثمارية التي تستثمر فيها الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار أو ضمان الحصول على أرباح منها.

4.11 يجوز أن تطبق على الحسابات الاستثمارية التي تستثمر فيها الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار أحكام المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، بحسب ما يتفق عليه قبل بدء الاستثمار.

المادة (12) تطبيق أحكام المضاربة أو الوكالة بالاستثمار

1.12 المضاربة عقد يتفق بمقتضاه على تقديم رب المال رأس المال للمضارب ليقوم باستثماره ابتغاء الربح، على أن يوزع ما يتحقق من ربح بينهما وفق حصص شائعة محددة في العقد.

2.12 يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن رب المال، ويكون المضارب أميناً على موجودات المضاربة، كما يكون شريكاً في الربح بحسب النسبة الشائعة المتفق عليها.

3.12 يجب أن يحدد في الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار على أساس المضاربة النسب الشائعة التي يوزع الربح المحقق على أساسها، ويجوز بالإضافة إلى ذلك الاتفاق على أن يكون لأحد الطرفين مبلغ زائد عن نسبةٍ أو مقدارٍ من الربح المتحقق فعلا.

4.12 لا يجوز اشتراط ضمان المضارب رأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تعدٍ منه أو تقصيرٍ أو مخالفة للشروط، ولا يجوز اشتراط ضمانه تحقيقَ الربح، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

5.12 الوكالة بالاستثمار عقد يتفق بمقتضاه على تقديم الموكل (رب المال) رأس المال للوكيل بالاستثمار ليقوم باستثماره ابتغاء الربح، وتكون بأجر أو دون أجر.

6.12 يثبت للوكيل بالاستثمار بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن موكله، ويكون الوكيل أميناً على موجودات الوكالة بالاستثمار، ويستحق أجرا معلوما إلا أن تكون الوكالة دون أجر، وذلك بحسب ما يتفق عليه.

7.12 يكون جميع الربح في الوكالة بالاستثمار لرب المال (الموكل)، ويجوز الاتفاق على أن يكون للوكيل بالاستثمار مع الأجر المعلوم مبلغٌ زائدٌ عن نسبةٍ أو مقدارٍ من الربح المتحقق حافزا له على حسن الأداء.

8.12 لا يجوز اشتراط ضمان الوكيل بالاستثمار رأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تعدٍ منه أو تقصيرٍ أو مخالفة للشروط، ولا يجوز اشتراط ضمانه تحقيق الربح، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (13) خلط مبالغ الودائع النقدية المخصصة للاستثمار بأموال المؤسسة

يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية أن تخلط مبالغ الودائع النقدية المخصصة للاستثمار في الحسابات الاستثمارية بأموالها الخاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك، وبهذا الخلط تنشأ مشاركة بالمبالغ المودعة وأموال المؤسسة بحسب حصة كلٍّ منها في رأس مال المشاركة وقت نشوئها.

المادة (14) تحميل المصروفات

تُحمل المصروفات الفعلية المباشرة الخاصة باستثمار مبالغ الودائع النقدية المخصصة للاستثمار في الحسابات الاستثمارية على العائد المتحقق إن وجد، وإلا فعلى رأس المال، ولا يجوز اشتراطها على المضارب أو الوكيل، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (15) تعدد الحسابات

يجوز أن تتعدد الحسابات الاستثمارية لصاحب الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار لدى المؤسسة المالية الإسلامية، ومن ذلك ما لو كانت كل وديعة تختص بنوع معين من العمليات أو العملات أو كانت شروط كل حساب تختلف عن شروط الحساب الآخر.

المادة (16) موجودات الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار

1.16 تظل موجودات الودائع النقدية المخصصة للاستثمار ملكاً خالصاً لأصحابها، ولا تدخل في التفليسة في حال إفلاس المؤسسة المالية الإسلامية.

2.16 أي خسارة في رصيد الحسابات الاستثمارية التي تستثمر فيها الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار ناتجة عن تعدي المؤسسة المالية الإسلامية أو تقصيرها أو مخالفتها للشروط يكون مقدارها دينا على المؤسسة المالية الإسلامية يجب عليها الوفاء به، ويدخل صاحب الوديعة عند إفلاس المؤسسة المالية الإسلامية في قسمة الغرماء بمقدار هذا الدين.

المادة (17) الوديعة النقدية

1.17 فيما عدا الوديعة النقدية المخصصة للاستثمار، تعد الوديعة النقدية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ديناً يرد بمثله بمجرد الطلب أو حسب ما يتفق عليه وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.

2.17 لا تستحق الوديعة النقدية فوائد كيفما كانت، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

3.17 إذا صار رصيد الوديعة النقدية مديناً أيا كان نوع الوديعة فلا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية تقاضي فوائد على ذلك ما عدا المصروفات الإدارية الفعلية المباشرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الباب الرابع: التمويلات المصرفية الإسلامية

المادة (18) التمويل المصرفي

يكون التمويل المصرفي من المؤسسات المالية الإسلامية وفق الوارد في هذه اللائحة.

المادة (19) القرض المصرفي

1.19 القرض المصرفي عقد تمنح بموجبه المؤسسة المالية الإسلامية مبلغاً من النقود لعميلها على أن يرد لها مثله قدرًا ونوعًا وصفةً عند نهاية مدة القرض، ولا يجوز أن تشترط عليه فوائد أو منفعة أو زيادة أياً كان وجهها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وتكون المؤسسة في هذا العقد مقرضة والعميل مقترضاً.

2.19 يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية الاتفاق مع المقترض على أن تتقاضى المصروفات الإدارية الفعلية المباشرة التي يقتضيها القرض نفسه.

المادة (20) عقد البيع بالتقسيط

1.20 البيع بالتقسيط كل عقد بيع يقوم البائع بمقتضاه ببيع منقول أو عقار أو ما في حكمهما للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً، ويكون البيع بثمن إجمالي يدفع في صورة أقساط يحددها المتعاقدان في العقد.

2.20 يبرم عقد البيع بالتقسيط بغرض التمويل، أو ليكون جزءاً من معاملة مالية، وتقوم بموجبه المؤسسة المالية الإسلامية بشراء منقول أو عقار أو ما يأخذ حكمهما وتتسلمه ثم تبيعه بثمن نقدي مؤجل يدفع على أقساط معلومة المقدار وفي تاريخ استحقاق محدد.

3.20 لا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية شراء محل التمويل من العميل، أو من جهة يملك العميل فيها أو تملك هذه الجهة في العميل (إذا كان شخصاً اعتبارياً) أكثر من نصف حقوق الملكية، ثم تقوم ببيعه للعميل نفسه بثمن مؤجل يزيد عن ثمن شرائه، من غير أن تتغير صفة محل التمويل أو قيمته تغيراً جوهرياً. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يشترط في عقد الشراء الأول بيع المؤسسة المالية الإسلامية للعميل.

المادة (21) عقد المرابحة

1.21 المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع منقول أو عقار أو ما في حكمهما (محل المرابحة) للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً، ويكون البيع بالتكلفة الأصلية مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع مرابحة.

2.21 يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة عند إبرام العقد محدداً، وثابتاً، ولا يجوز أن يكون الثمن متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه، بحيث يتحدد الثمن أو يتغير بعد إبرام العقد.

3.21 يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل معلوم، ولا يشترط في الأقساط أن تكون متساوية، ولا يفرق فيها في العقد بين التكلفة الأصلية والربح.

4.21 للمؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بشراء محل المرابحة بناء على رغبة العميل.

5.21 للعميل أن يطلب من المؤسسة المالية الإسلامية أن يكون شراء محل المرابحة من مورد بعينه، ويحق للمؤسسة عدم المضي في العملية في حال رفض العميل عرضاً هو أفضل لها.

6.21 إذا صدر من العميل قبول اقترن بإيجاب المورد الموجه إليه مباشرة أو الخالي من أي توجيه، قبل شراء المؤسسة المالية الإسلامية لمحل المرابحة، فإن عقد البيع يكون منعقداً بين العميل والمورد، ولا يجوز في هذه الحال للمؤسسة المالية الإسلامية الشراء من المورد وإبرام عقد المرابحة على محل المرابحة ذاته.

7.21 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بالتأكد من عدم وجود علاقة تعاقدية قائمة بين العميل والمورد تتعلق بمحل المرابحة قبل شراء المؤسسة له، وفي حال وجود علاقة تعاقدية قائمة فإنه يجب فسخها، ولا يجوز الاقتصار على حوالة العقد المبرم بين العميل والمورد إلى المؤسسة المالية الإسلامية.

8.21 للمؤسسة المالية الإسلامية أن تشتري محل المرابحة مع اشتراط خيار الشرط لها مدة معلومة، فإذا لم يقم العميل بشراء محل المرابحة فإنه يمكن رده إلى المورد بموجب الخيار.

9.21 يسقط خيار الشرط بين المؤسسة المالية الإسلامية والمورد بالبيع للعميل، ولا يسقط بمجرد عرض المؤسسة المالية الإسلامية محل المرابحة على العميل أو بإصدار إيجابها عليه فحسب.

المادة (22) عقد الاستصناع

1.22 الاستصناع عقد يقوم البائع (الصانع) بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة (محل الاستصناع) للمشتري (المستصنع) مطلوب صناعته بثمن إجمالي ثابت محدد في العقد، ويحدد في العقد جنس محل الاستصناع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم مستقبلاً.

2.23 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بصفتها البائع في عقد الاستصناع بالعمل ومواد الصناعة معاً. ويجوز أن تقوم المؤسسة بصنع المبيع بنفسها أو أن تسند ذلك لغيرها بعقد مستقل عن عقد الاستصناع، هو عقد الاستصناع الموازي، ما لم يتفق في عقد الاستصناع على خلاف ذلك.

3.22 ينتج عن عقد الاستصناع التزام من المؤسسة المالية الإسلامية بتسليم محل الاستصناع لا بتسليم ثمنه، ويكون تسليم محل الاستصناع عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب فيه ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

4.22 يجب أن يكون الثمن في عقد الاستصناع محدداً، وثابتا، ولا يجوز أن يكون الثمن متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه، بحيث يتحدد الثمن أو يتغير بعد إبرام العقد.

5.22 يجوز الاتفاق على دفع الثمن في عقد الاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.

6.22 إذا كانت أوصاف محل الاستصناع عند التسليم مختلفة عما اتفق عليه اختلافاً مؤثراً حسب العرف، فإن للمشتري الخيار بين تسلم المبيع والقبول به بحاله، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن أو ما دُفع منه من البائع، وللطرفين الاتفاق على ثمن جديد يحدد في حينه.

7.22 يجوز أن يتفق في عقد الاستصناع على استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخر البائع في تسليم محل الاستصناع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخر في التسليم لا يد للبائع فيه أو كان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه.

8.22 يجوز أن يكون تسليم محل الاستصناع دفعة واحدة أو على دفعات تتحدد بمراحل التصنيع أو بنسب من محل الاستصناع بحيث يتحقق التسليم للجزء المصنوع وفقاً للأوصاف المتفق عليها.

9.22 يجوز الاتفاق بعد إبرام عقد الاستصناع على تعديل المواصفات المتفق عليها لمحل الاستصناع، مع الاتفاق على ما يترتب على ذلك بشأن الثمن ومدة التنفيذ.

10.22 لا يجوز بيع محل الاستصناع من قبل المشتري قبل تسلمه إلا بإنشاء عقد استصناع آخر مستقل على مبيع موصوف في الذمة مماثل لما تم شراؤه من البائع.

المادة (23) عقد السَّلَم

1.23 السَّلَم عقد يقوم البائع (المُسلَم إليه) بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة لا يُشترط تصنيعه (محل السَّلَم)، مؤجل التسليم للمشتري (المُسلِم)، بثمن معجل.

2.23 يجب أن يكون الثمن في عقد السَّلَم محدداً، وثابتاً، ولا يجوز أن يكون الثمن متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه، بحيث يتحدد الثمن أو يتغير بعد إبرام العقد، ويجب قبض الثمن في مجلس العقد، ويجوز تأخير تسليمه مدة (3) ثلاثة أيام بحد أقصى، ولو بشرط، على ألا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم محل السلم.

3.23 لا يجوز أن تكون الديون ثمناً في عقد السَّلَم.

4.23 يجب بيان جنس محل السلم ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم ومكانه، سواء قام البائع بتوفير محل السلم بنفسه أو قام بشرائه من غيره بعقد مستقل عن عقد السَّلَم، ولا يجوز تحديد كمية محل السلم بقيمتها وإنما يكون تحديدها بمقدارها.

5.23 ينتج عن عقد السَّلَم التزام من المؤسسة المالية الإسلامية بصفتها البائع بتسليم محل السلم وليس ثمنه، ويكون تسليمه عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

6.23 إذا تعذر تسليم محل السلم عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ فللمشتري الخيار بين انتظار وجوده وبين فسخ البيع واسترداد الثمن من البائع.

المادة (24) عقد الاجارة

1.24 الإجارة عقد يقوم المؤجر بمقتضاه بتمليك منفعة عين معينة أو موصوفة في الذمة مملوكة له أو مستأجرة من قبله، مدة معلومة، بأجرة ثابتة محددة في العقد أو أجرة متغيرة، يتم سدادها دفعة واحدة أو على أقساط معلومة المقدار والآجال. ولا يُنافي معلومية المقدار أن تكون الأجرة متغيرة بضوابطها ما دام أن مقدار القسط يُعلم قبل بدء الفترة الإيجارية المعنية.

2.24 لا يجوز إبرام عقد إجارة العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويتسلمها، ويجوز إبرام عقد إجارة العين الموصوفة في الذمة ولو قبل تملك أو استئجار عين بالمواصفات نفسها، ولكن لا تبدأ هذه الإجارة إلا بعد التملك أو الاستئجار.

3.24 لا تبدأ الإجارة إلا من تاريخ تسليم العين للمستأجر بتمكينه من الانتفاع بها، والواجب أن يكون تاريخ التسليم، ولو في الإجارة المضافة إلى المستقبل، محدداً في العقد لتتحقق معلومية مدة الإجارة.

4.24 يجوز أن تعد المؤسسة المالية الإسلامية بصفتها المؤجر وبموجب مستند مستقل عن عقد الإجارة بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، وهو الوعد بالبيع أو الوعد بالهبة، ويجوز أن يعد المتعامل بصفته المستأجر بموجب مستند مستقل عن عقد الإجارة بتملك العين المؤجرة في حالات محددة، وهو الوعد بالشراء، ولا يتحقق التمليك أو التملك إلا بعقد مستقل يبرم عند التعاقد على تنفيذ ذلك.

5.24 يجوز أن تكون الأجرة، في عقد الإجارة الواحد، متغيرةً لكل فترة إيجارية تحدد في العقد، بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرفي العقد في تحديد سعره، ويجب أن يكون للمؤشر أو المعيار حد أقصى وأدنى يُنص عليهما في العقد، ومتى بدأت الفترة الإيجارية فإن أجرتها لا تكون قابلة للتغيير.

6.24 إذا كان معدل المؤشر أو المعيار لا يتحدد إلا في نهاية الفترة الإيجارية فإنه لا يصلح ربط الأجرة المتغيرة به، إلا أن يكون الربط بطريقة تتحدد بها الأجرة قبل بدء الفترة الإيجارية.

7.24 يجوز الاتفاق على أن للمؤسسة المالية الإسلامية بصفتها المؤجر، وقبل بدء الفترة الإيجارية الجديدة، إضافة أجرة تكميلية لتغطية ما أنفقته في فترة إيجارية سابقة للصيانة الأساسية للعين المؤجرة أو التأمين عليها أو ضرائب ملكيتها ويخضع ذلك لموافقة المتعامل بصفته المستأجر في حينه، ويمكن النص في الوعد بالشراء على أنه في حال رفض المستأجر إضافة مبلغ الأجرة التكميلية إلى الأجرة فإن للمؤجر مطالبته بتنفيذ الوعد من غير إلزامٍ بإضافة ما يساوي مبلغ الأجرة التكميلية أو بعضه لثمن الشراء إلا أن يكون ذلك باتفاق يقع عند تنفيذ الشراء.

8.24 يجوز أن تكون الأجرة معجلة، أو مؤجلة تدفع على أقساط معلومة المقدار وأجل السداد، كما يجوز أن تكون الأجرة مقدمة تدفع قبل تسليم العين وتعد عندئذ جزءًا من أجرة الفترات الإيجارية موزعة عليها بشكل متناسب، ما لم يتفق على أنها جزء من أجرة فترة أو فترات محددة. وإذا كانت الأجرة المقدمة تحسب على أساس متغير فلا يجوز أن تكون جزءًا من أجرة الفترة الإيجارية الأولى.

9.24 المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها، ويشترط فيها أن تكون مباحة شرعا، ومقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علما نافياً للجهالة كافياً لحسم النزاع.

10.24 لا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية (المؤجر) أن تشترط براءتها من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء المنفعة المقصودة بعقد الإجارة أو عدم مسؤوليتها عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في استيفاء المنفعة، سواءً أكان ذلك بفعلها أم بسبب خارج عن إرادتها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

11.24 إذا طرأ على العين المؤجرة ما يخل بالمنفعة المقصودة بعقد الإجارة دون مسؤولية على المتعامل (المستأجر) في ذلك ولم تقم المؤسسة المالية الإسلامية (المؤجر) بإصلاح العين خلال مدة معقولة، فإنه يكون للمتعامل الاختيار بين فسخ عقد الإجارة وبين القبول باستمرار الإجارة بالأجرة الكاملة نفسها.

12.24 تكون نفقات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين على العين ضد التلف وضرائب الملكية على المؤسسة المالية الإسلامية (المؤجر)، ولا يجوز اشتراط ذلك على المتعامل المستأجر أو الاتفاق ابتداء على إضافتها تلقائياً للأجرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

13.24 لا تنقلب الإجارة من موصوفة في الذمة إلى إجارة معينة تلقائياً بتسليم المؤسسة المالية الإسلامية المؤجر العين المخصصة للانتفاع للمتعامل المستأجر، ويجوز للمؤسسة والمتعامل أن يتفقا عند التسليم على جعل الإجارة إجارة معينة محلها العين المخصصة للانتفاع.

14.24 تنفسخ الإجارة المعينة بتلف العين المؤجرة، أما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفسخ بتلف العين المخصصة للانتفاع ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية (المؤجر) توفير عين بديلة بالمواصفات ذاتها، ما لم يتفق في حينه على فسخ الإجارة أو يتعذر على المؤسسة المالية الإسلامية توفير عين بديلة.

15.24 تسري على الإجارة فيما خلا منه نص في هذه اللائحة الأحكام الواردة في قانون التأجير التمويلي وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الواردة للإجارة في هذه اللائحة والأنظمة والمعايير والقواعد والضوابط الشرعية والقرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.

المادة (25) بيع الحقوق المجردة

1.25 تجوز المعاوضة على حق مجرد عن الأعيان من مثل حق منفعة (أو خدمة) دون تحديد العين التي تستوفى منها أو الشخص المباشر لها، بحيث يكون لهذا الحق مدة صلاحية تستوفى فيها المنفعة (أو الخدمة) دون تحديد وقت الاستيفاء بعينه، ويسري على بيع هذا الحق ما يسري على البيع من أحكام، مع مراعاة الآتي:

أ. يجب أن يكون المبيع حقاً في المنفعة أو الخدمة تتحدد له مدة تستوفى فيها هذه المنفعة أو الخدمة من غير تحديد وقت لمباشرة الاستيفاء الفعلي لها.

ب. يجب أن تنتقل ملكية الحق بعقد يعتدُّ به، وأن ينتقل ضمان الحق إلى المشتري بمجرد تمكين البائع للمشتري من استيفاء المنفعة أو الخدمة، وعليه:

ب-1: ينتقل ضمان الحق للمشتري بتمكينه من استيفاء الحق باستيفاء المنفعة أو الخدمة الوارد عليها، ويتحقق التَّمكين المطلوب بإمكان مباشرة الاستيفاء، ما دام استيفاء كل كمية الحق ممكناً خلال مدته.

ب-2: مقتضى انتقال الضمان للمشتري أن يكون هو المسؤول عن تعيين وقت مباشرته لاستيفاء الحق خلال مدته، فإذا بقي من تلك المدة بعد التمكين ما لا يكفي لاستيفاء كل كمية الحق أو لاستيفاء المتبقي منها، بحسب طبيعة الحق المُشترَى، فإن ما يفوت عندئذ من تلك الكمية يكون على ضمان المشتري.

ج. يسقط عن البائع ضمان استيفاء المشتري للمنفعة أو الخدمة بعد تحقق التمكين المذكور في (ب)، وإذا تعذر على المشتري الاستيفاء بعد ذلك لأمرٍ لا يد للبائع به فإن هذا التعذُّر يكون على مسؤولية

المشتري، وللمشتري الرجوع بما قد يكون له من حقٍ على المقدم الأصلي للمنفعة (أو الخدمة) إن وجد.

2.25 يجوز في إصدارات الصكوك شراء حقوق بكميات جديدة في كل فترة توزيع لعوائد الصكوك لتعويض الكميات المبيعة للغير، ويجب هذا الشراء في حال بيع نصف أو أكثر الكمية المملوكة لحملة الصكوك للغير، والاحتفاظ بثمنها نقوداً، منعاً لاختلال شرط التداول بالنقود، ما دامت الصكوك متاحة للتداول بالنقود.

المادة (26) المضاربة المصرفية

1.26 المضاربة المصرفية عقد تسلم المؤسسة المالية الإسلامية (رب المال) بمقتضاه مبلغاً من النقود للعميل (المضارب) على سبيل التمويل لاستخدامه في أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ابتغاء الربح وفق الشروط المتفق عليها، على أن يوزع ما يتحقق من ربح بينهما وفق حصص شائعة محددة في العقد.

2.26 يجب تحديد حصص توزيع ربح المضاربة في العقد بنسب شائعة من الربح المتحقق لا من رأس مال المضاربة، ويجوز الاتفاق على أن ما زاد من ربح عن نسبة محددة من رأس مال المضاربة أو عن مبلغ محدد أو عن مؤشر معين فإنه يكون للعميل المضارب.

3.26 تتحمل المؤسسة المالية الإسلامية (رب المال) الخسارة وحدها، ولا يجوز اشتراط ضمان العميل (المضارب) لرأس المال إذا خسر أو ضاع أو تلف بغير تعد منه أو تقصير أو مخالفة للشروط، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (27) الوكالة بالاستثمار المصرفية

1.27 الوكالة بالاستثمار المصرفية عقد تقوم المؤسسة المالية الإسلامية (الموكل) بمقتضاه بتسليم مبلغ للعميل (الوكيل بالاستثمار) على سبيل التمويل لاستخدامه بالوكالة عنها في أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ابتغاء الربح وفق الشروط المتفق عليها، وذلك مقابل أجرة محددة إما بمبلغ معلوم أو بنسبة معلومة من رأس مال الوكالة بالاستثمار، ويكون ما يتحقق من ربح للمؤسسة المالية الإسلامية، ما لم يتفق على أن ما زاد من الربح عن نسبة محددة من رأس مال الوكالة بالاستثمار أو عن مبلغ محدد أو عن مؤشر معين يكون للعميل.

2.27 تتحمل المؤسسة المالية الإسلامية الخسارة وحدها، ولا يجوز اشتراط ضمان العميل (الوكيل بالاستثمار) لرأس المال إذا خسر أو ضاع أو تلف بغير تعد منه أو تقصير أو مخالفة للشروط، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (28) المشاركة المصرفية

1.28 المشاركة المصرفية عقد تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بمقتضاه بالاشتراك مع العميل على سبيل التمويل في رأس مال المشاركة لاستخدامه من قبل العميل (الشريك المدير) في أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ابتغاء الربح، على أن يوزع ما يتحقق من ربح بينهم وفق حصص شائعة محددة في العقد.

2.28 يجوز الاتفاق على أن ما زاد من ربح عن نسبة محددة من رأس مال المشاركة أو عن مبلغ محدد فإنه يكون للعميل (الشريك المدير) حافزاً على حسن الأداء.

3.28 يجوز أن يعد أحد الشركاء بشراء جزء من حصة الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين في موجودات المشاركة القابلة للبيع بالنقود لتتناقص الحصة باستمرار إلى أن يتملك الشريك الواعد كل الحصة.

4.28 تتحمل المؤسسة المالية الإسلامية والعميل الخسارة بحسب حصصهما في رأس المال، ولا يجوز اشتراط ضمان العميل لحصة المؤسسة المالية الإسلامية إذا خسر رأس مال المشاركة أو ضاع أو تلف بغير تعد منه أو تقصير أو مخالفة للشروط، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (29) الوعد بشراء الموجودات

1.29 إذا وعد العميل سواء في المضاربة المصرفية أو الوكالة بالاستثمار المصرفية أو المشاركة المصرفية (والتي تعد شركة عقد) بشراء شيء من موجوداتها، فلا يجوز أن يكون ذلك بثمن محدد ولو في جزء منه، ولو باستخدام معادلة معينة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويجوز أن يكون الوعد بالشراء بسعر السوق، أو بثمن يتفق عليه، وقت تنفيذ الشراء.

2.29 يجوز لطرف ثالث سواء كان وكيل خدمات أو غيره أن يعد بشراء الموجودات أو بعضها بثمنٍ محددٍ، ولا يلتزم بالتعويض في حال النكول دون عذر مقبول إلا بمقدار الضرر الفعلي المباشر.

3.29 لا يُعَدُّ طرفا ثالثا من يدير الموجودات أو يقلبها دون الرجوع إلى الأصيل أو يستثمر شيئاً منها أو المضارب أو وكيل الاستثمار أو شريك العقد.

المادة (30) تأمينات التمويل

1.30 كل دين أو التزام ينشأ عن تمويل فإنه يجوز أن يكون مضموناً بتأمينات مقبولة شرعاً.

CBUAE Classification: Public

2.30 يلتزم العميل بسداد مبلغ التمويل للمؤسسة المالية الإسلامية في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وإذا كان التمويل بالمضاربة المصرفية أو بالوكالة بالاستثمار المصرفية أو بالمشاركة المصرفية فإنه يلتزم بتصفية موجوداتها وفق المتفق عليه، ويجوز أن تكون هذه الالتزامات مضمونة بتأمينات.

المادة (31) الاعتماد المستندي

1.31 الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه تفتح المؤسسة المالية الإسلامية اعتماداً بناء على طلب عميلها الآمر في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر هو المستفيد، موثقاً بمستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن، ويمكن تمويله بأحد عقود التمويلات المصرفية الإسلامية المبينة في هذه اللائحة أو غيرها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2.31 إذا كانت بضاعة الاعتماد المستندي ممولة بالمرابحة فإن على المؤسسة المالية الإسلامية أن تفتح الاعتماد لصالحها، ويمكن أن تبيع محل التمويل للآمر بعد أن تتملكه وتتسلمه، وفي هذه الحال فإن التزام المؤسسة المالية الإسلامية لا يقتصر على فحص المستندات وإنما عليها التحقق من مطابقة البضاعة للمستندات وسلامتها.

3.31 للمؤسسة المالية الإسلامية عند الحاجة أن توكل العميل بشراء البضاعة وتسلمها بالوكالة عنها بشرط ألا يكون العميل قد تملكها وتسلمها فعلاً. ولا تبيع المؤسسة المالية الإسلامية البضاعة للعميل بالمرابحة إلا بعد التأكد من شراء الوكيل لها وتسلمها.

الباب الخامس: التأمين التكافلي

المادة (32) التأمين التكافلي

1.32 التأمين التكافلي هو نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يساهم كل مشترك في صندوق التأمين التكافلي بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.

2.32 كل مبلغ بُدفع من المشترك لصندوق التأمين التكافلي يكون وفق مبدأ "التبرع" ابتداءً، وبمجرد الدفع يخرج مبلغ الاشتراك من ملكية المشترك ويدخل في ملكية صندوق التأمين التكافلي ولا يدخل في ملكية شركة التأمين التكافلي التي تدير الصندوق.

3.32 يظل المشترك مالكاً لمبلغ الاشتراك بالنسبة للمعاملات المتعلقة بحساب الاستثمار الخاص بالمشتركين خارج صندوق التأمين التكافلي.

4.32 يُعد المشترك مستفيداً في صندوق التأمين التكافلي بعد دفع الاشتراك للصندوق، ويجب أن تلتزم شركة التأمين التكافلي في تحديد العلاقات التعاقدية والشروط والأحكام المنظمة للعمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية بلائحة الصندوق.

5.32 تلتزم شركة التأمين التكافلي وشركة التأمين التي لديها نافذة تأمين تكافلي بالعمل وفق النموذج التشغيلي المبني على الوكالة وذلك لتسيير أعمالها وأنشطتها.

6.32 تكون شركة التأمين التكافلي وكيلاً عن صندوق التأمين التكافلي، وهي الممثل القانوني الحصري له في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وعليها أن تتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة بما يتناسب مع مصلحة الصندوق.

الباب السادس: تفسير اللائحة والامتثال لمتطلباتها

المادة (33) تفسير اللائحة

يرجع في تفسير أحكام هذه اللائحة إلى الأنظمة والمعايير والقواعد والضوابط الشرعية والقرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية.

المادة (34) الامتثال لمتطلبات اللائحة

يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذ اللائحة خلال سنة واحدة من إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي